

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 520/2532

นายเสรีชัย ยุทธชัยบดินทร์

โจทก์

บริษัทเนปจูน มารีไทม์ (1987) จำกัด

กับพวก

จำเลย

บริษัทเนปจูน มารีไทม์ (1987) จำกัด ที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวปัทมา พฤษยากรกุล ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าจำเลยทั้งสองอุทธรณ์
คัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในท้องสำนวนซึ่งคู่ความนำสืบ
ไปในทางเดียวกันนั้น จะถือว่าโจทก์ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจสอบเครื่องยนต์เรือเป็น
เหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายซึ่งถือว่าโจทก์กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ และจะถือได้หรือไม่ว่าจำเลยเลิกจ้าง
โจทก์โดยโจทก์มีความผิด ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้เป็นการพิจารณาโดยใช้เหตุผลเข้า

ปรับกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว มิใช่พิจารณาว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอย่างไรหรือมีอยู่
อย่างไร จึงมิใช่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง หากแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้
รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 59)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 19,800 บาทสินจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า 19,800 บาท ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ 4,620 บาท และ
ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี 1,320 บาทให้จำเลยลงวันที่และประทับตราสำคัญ
การเลิกจ้างลงในหนังสือคนประจำเรือ เอกสารหมาย จ.3 คำขอของโจทก์นอกจากนี้
ให้ยก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 49)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่ว่า เหตุเกิดเรือชนกันทั้ง 3 ครั้ง เกิด
จากความชำรุดบกพร่องของเครื่องยนต์เรือซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์โดยตรงใน
ฐานะเป็นต้นกลเรือ โจทก์ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจเช็คเครื่องยนต์ โจทก์ประมาท
เลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายร้ายแรง เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่ง
ศาลแรงงานกลางฟังว่า โจทก์มีหน้าที่ควบคุมให้เครื่องยนต์ใช้งานได้ตลอดเวลา
เท่านั้น ส่วนเรือจะเดินหน้าถอยหลัง โจทก์ไม่เกี่ยวแล้วแต่ช่างคุมเครื่อง และคนที่
ทำให้เครื่องใช้การไม่ได้คือรองต้นกลมิใช่โจทก์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มี
ความผิด จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่ว่า เหตุเกิดเรือชนกันทั้ง 3 ครั้ง เกิด
จากความชำรุดบกพร่องของเครื่องยนต์เรือซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์โดยตรงใน
ฐานะเป็นต้นกลเรือ โจทก์ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจเช็คเครื่องยนต์ โจทก์ประมาท
เลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายร้ายแรง เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่ง
ศาลแรงงานกลางฟังว่า โจทก์มีหน้าที่ควบคุมให้เครื่องยนต์ใช้งานได้ตลอดเวลา
เท่านั้น ส่วนเรือจะเดินหน้าถอยหลัง โจทก์ไม่เกี่ยวแล้วแต่ช่างคุมเครื่อง และคนที่
ทำให้เครื่องใช้การไม่ได้คือรองต้นกลมิใช่โจทก์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มี
ความผิด จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ศิลปชัย มัทธูรศ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ